

0007330-19.2013.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... autorizadas.

Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. (...) FALTA DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO ÀS GRAVAÇÕES. SISTEMA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO ESCOLHIDO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0007330-19.2013.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007330-19.2013.8.26.0220

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 160/2010 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Ferreira e outros

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LEANDRO FERREIRA, vulgo "Veio", ALEXANDRE SIDNEY JOFRE, vulgo "Chambinho", "Chambola" ou "Gordo", MARCELO RODRIGUES, vulgo "Tiguel", WESLEY GONZAGA PINTO SANTOS, vulgo "Sem Terra", e HELCIAS JOSÉ RIBEIRO, vulgo "Banana", pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288, parágrafo único, e 157, § 2º, incisos I e II, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2010 (fls. 198).

O réu LEANDRO foi citado às fls. 223-verso; os corréus ALEXANDRE, WESLEY e HELCIAS às fls. 361; e, por fim, o réu MARCELO foi devidamente citado às fls. 489, constituindo advogado às fls. 421.

Os réus apresentaram respostas à acusação às fls. 363/386 (HELCIAS); 396/420 (MARCELO); 426/452 (WESLEY); 459/482 (ALEXANDRE) e; 534/535 (LEANDRO).

Em solenidade realizada aos 06/07/2011 (cf. ata às fls. 668) foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Hugo Parreiras de Macedo (fls. 672/679), Marcos Majela de Assis (fls. 681/695) e Maurílio Abreu Aquino (fls. 697/702).

Em continuidade ao ato, no dia 30/11/2011 (cf. ata às fls. 916), foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelas defesas: Norival de Souza Junior (fls. 927/934), Júlio Cesar Junquetti Contieri (fls. 950/961), Alexsandro Augusto Paulo (fls. 936/940), Fernanda Cristina Pinto de Oliveira (fls. 970/974), Adriana Aparecida Terenzi (fls. 983/989), Ana Paula de Fátima Jofre, Vera Lúcia da Silva Pinto Oliveira (fls. 976/981), Zenaide Custódio Lopes Mota (fls. 942/948), Cícero Antônio Fernandes (fls. 998/1000), Danielle da Silva Nogueira (fls. 991/996), Ronaldo Alexandre Pinheiro (fls. 956/961), Heros Ricardo Teixeira (fls. 963/968), Roselene da Silva Luiz (fls. 1002/1004) e Cheyza Graziela Florentino (fls. 1006/1009).

Conforme decisão de fls. 1023, o Juízo determinou o trancamento da presente ação penal unicamente em relação ao delito descrito no artigo 288 do Código Penal, por estarem os réus respondendo a outra ação penal por fatos idênticos, prosseguindo-se nestes autos apenas a apuração de suas responsabilidades penais pelo delito de roubo.

Na continuação do ato processual inaugurado em 06/07/2011, na data de 23/01/2012 (cf. ata às fls. 1036), foi ouvida a testemunha Vanderson Vieira Uchoas, vulgo "Dinho" (fls. 1041). Ao final, os réus foram interrogados (fls. 1042/1046).

Já a testemunha Valter dos Santos, arrolada pela defesa de WESLEY foi ouvida por carta precatória, na comarca de Ubatuba/SP (fls. 652), ao passo que a vítima Adriana Vilela Rodrigues dos Santos e a testemunha Jefferson Ribeiro Vieira foram ouvidas também por deprecata, porém, na comarca de Aparecida/SP (fls. 615/616 e 627/628).

Os defensores informaram a desistência da oitiva das testemunhas faltantes, o que foi homologado por este juízo (fls. 1047).

Devido ao excesso de prazo, as prisões preventivas dos acusados foram revogadas (fls. 1596).

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público manifestou-se por meio de memoriais escritos, pela parcial procedência para que os acusados fossem condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com exceção de HELCIAS, cuja absolvição foi requerida (fls. 1612/1629).

Em seguida, a defesa do réu ALEXANDRE apresentou sua derradeira manifestação sustentando, em preliminar: i) nulidade processual por ausência de fundamentação da decisão de fls. 548, que apreciou as respostas à acusação; ii) a incompetência do Juízo; iii) o bis in idem entre o delito de formação de quadrilha, objeto de ação penal distinta em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá/SP, e a majorante do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes); iv) o desentranhamento do laudo da arma de fogo de fls. 267/270; v) cerceamento de defesa, por conta dos documentos de fls. 267/270 e 860/894 não terem sido acessados antes da audiência de instrução e "degravação" realizada "unicamente por investigador de polícia"; vi) a ausência de transcrição pericial dos áudios das interceptações telefônicas antes das audiências de instrução; vii) desentranhamento

das oitivas reproduzidas às fls. 615/616 e 627/628, realizadas em juízo deprecado, em razão da não intimação prévia da defesa sobre a expedição da carta precatória e; viii) a nulidade da nova oitiva da vítima sem a presença do réu. No mérito, argumentou que inexistem provas para condenação (fls. 1638/1695).

A defesa do corréu WESLEY trilhou caminho semelhante, suscitando as mesmas preliminares de itens "i" a "vi", e "vii" e "viii" acima, sustentando ainda que o prazo das interceptações telefônicas superaram o estabelecimento em lei, o que acarretaria a nulidade da prova. Requereu, outrossim, o exame pericial da capacidade motora do acusado (fls. 452). No mérito, requereu sua absolvição por ausência probatória (fls. 1696/1759).

Em alegações finais, a defesa de MARCELO, apresentou preliminares semelhantes. Sustentou, porém, a incompetência do juízo, sob o argumento de que o réu deveria ser julgado pela Justiça Militar, por ser à época policial militar. No mérito, sustentou a absolvição por carência probatória (fls. 1761/1821).

Ao seu turno, a defesa de HELCIAS pugnou pela absolvição, em razão da fragilidade probatória (fls. 1826/1828).

Por fim, em sua derradeira fala, a defesa de LEANDRO requereu a improcedência da ação penal, pelo mesmo motivo das defesas anteriores (fls. 1830/1832).

Conclusos os autos para julgamento do feito, o antigo magistrado declinou a competência para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, em linha com a preliminar levantada por algumas defesas (fls. 1833/1838).

Contudo, aquele juízo suscitou conflito negativo de competência (fls. 1883/1887), sendo a competência fixada pela Câmara Especial deste Tribunal de Justiça, nesta comarca (fls. 1896/1899).

Retornando os autos, o então magistrado titular desta Vara converteu o julgamento em diligências (fls. 1915 e verso).

Cumpridas estas, ainda que parcialmente, abriu-se prazo para as partes se manifestarem em memoriais (fl. 2041).

O Ministério Público reiterou integralmente os memoriais anteriormente apresentados (fls. 1612/1616).

A defesa do corréu HELCIAS manifestou-se às fls. 2049/2052, enquanto as demais as defesas permaneceram inertes, com exceção da defesa do corréu ALEXANDRE que solicitou prazo adicional, diante da complexidade do feito (fls. 2059).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, conforme já exposto no extenso relatório acima, as partes já haviam se manifestado em alegações finais nos autos (fls. 2041). Portanto mostrava-se desnecessário reabrir prazo para esse fim, à míngua de diligência/prova posterior que alterasse o cenário fático-processual dos autos.

Porá tal razão, indefere-se o pedido formulado pelo corréu ALEXANDRE às fls. 2059.

Assim sendo, reconsidero a decisão de fl. 2041, passando a sentenciar o feito.

PRELIMINARES:

Malgrado o respeito destinado aos nobres defensores, não é o caso de acolher as

preliminares invocadas, com exceção de uma, conforme passarei a expor.

A decisão que ratifica o recebimento da denúncia não carece de fundamentação extensa, notadamente em se tratando de questões meritórias, a serem solvidas no momento oportuno. A lei se contenta com a verificação dos requisitos do artigo 395 e 397 do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - (...) - Requer a nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação, carente de fundamentação idônea, conquanto não foram apreciadas as teses defensivas - Não Verificado - Não se exige, para que o comando constitucional seja atendido, que tal motivação seja exaustiva, pois caso o magistrado não se depare com qualquer das hipóteses excepcionais elencadas no artigo 397 do CPP, deve prosseguir com a instrução criminal, devendo externar suas convicções sobre o mérito da ação penal apenas por ocasião da prolação da sentença. (...). Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2053072-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019);

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE EXTENSA MOTIVAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. “A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório” (RHC 60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. Ademais, o meio processual mais adequado para requerer a declaração de incompetência do juízo é a oposição de exceção, a teor do art. 95, II, do Código de Processo Penal, incidente próprio para examinar a tese defensiva apresentada na resposta à acusação. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”. (RHC n. 104.012/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018); e

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...). RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 3. Recurso ordinário improvido”. (STF - RHC: 120267 SP, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) (Sublinhados meus).

A preliminar de incompetência deste Juízo já foi objeto de decisão por parte da Câmara Especial deste Sodalício (fls. 1896/1899), ocasião em que assentada a competência desta Vara Criminal para o julgamento da ação penal.

Afasta-se, outrossim, a alegação de bis in idem entre a causa de aumento prevista

no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, e o tipo penal do artigo 288, do referido Código, por pressuporem requisitos distintos.

Com efeito, enquanto na majorante é exigido unidade de desígnios entre dois ou mais agentes para a prática de um delito específico, de forma momentânea; no crime de associação criminosa (quadrilha ou bando, à época dos fatos), requer-se a união estável e permanente de agentes, com vistas a realização de um número indeterminado de crimes, não sendo sequer necessária a prática de qualquer delito para sua consumação.

Além disso, os objetos jurídicos tutelados pelos delitos em tela são distintos, na medida em que a associação criminosa protege a paz pública, enquanto o roubo tutela o patrimônio e a incolumidade física/moral do ofendido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado em detrimento de três vítimas – Crime de quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época do crime (artigo 288 do CP) – (...) – Sentença condenatória – (...) – Causas de aumento de pena caracterizadas pela prova oral coligida durante a instrução – Inocorrência de bis in idem entre a majorante concurso de pessoas com o crime de corrupção de menores – Crime do artigo 288 do CP – Quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época dos fatos – Ausência de bis in idem com o crime de roubo, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos – (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0006094-66.2012.8.26.0220; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020); e

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e associação criminosa – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – (...) – Quadrilha ou bando bem caracterizada – Possibilidade da coexistência do tipo penal do art. 288 do CP e a causa de aumento do roubo pelo concurso de agentes – Precedente – (...) – Concurso de agentes bem considerado – (...) – Recursos não providos”. (TJSP; Apelação Criminal 0068457-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).

No entanto, acolho a preliminar de desentranhamento do laudo pericial da arma de fogo, vez que estranho a estes autos (fls. 267/270). Torne-se tal peça sem efeito.

Esclareço, todavia, que a despeito da providência, ora adotada, ainda assim será o caso de reconhecer a respectiva majorante, à luz da existência de outros meios de prova nos autos a indicar a utilização de arma de fogo no delito, conforme se verá mais adiante.

A propósito:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (Artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal) – (...) – Afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo – Impossibilidade – Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento – (...) . Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500792-23.2021.8.26.0266; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/04/2022; Data de Registro: 21/04/2022); e

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. (...). 1. Consoante

entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 457.223/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 4/2/2019) (Ênfase minha).

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos de fls. 860/894, supostamente, sem acesso à defesa antes da audiência de instrução.

Com efeito, melhor compulsando os autos, verifico que os documentos (ofício da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá com cópias do aditamento da denúncia, e da decisão que o recebeu naquele processo - autos nº 0008044-81.2010.8.26.0220), foram juntados em 20 de outubro de 2011, portanto, antes da solenidade mencionada pela defesa, ocorrida em 30 de novembro daquele ano. Ademais, naquela oportunidade, nenhum dos defensores levantou qualquer óbice à realização da cerimônia. Assim, forçoso reconhecer a preclusão.

Ainda que assim não fosse, anote-se que a defesa sequer apontou o prejuízo concreto na juntada de tal documentação, aplicando-se, ao caso, o artigo 563, do CPP.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal defensiva. (...) Preliminar de nulidade rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado. (...). Princípio do "pas nullité sans grief". Ausência de demonstração do prejuízo. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1504023-52.2021.8.26.0268; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeceira da Serra - 4ª Vara; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - (...) - Recurso da Defesa - Alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa (...) - Inexistência de nulidade - A falta de intimação para audiência de oitiva de testemunha é considerada nulidade relativa, devendo a parte se insurgir na primeira oportunidade, sob pena de preclusão - No caso, a Defesa apenas se manifestou por ocasião das alegações finais e não comprovou qualquer prejuízo - (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0000012-38.2012.8.26.0052; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara da Região Leste 1 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020) (Sublinhados meus).

Outrossim, refuto a preliminar de ausência de transcrição das interceptações telefônicas, antes da audiência de instrução.

Inicialmente, anote-se que as defesas não alegam falta de acesso às interceptações, mas, tão somente das transcrições, alegando dificuldades para entendê-las; todavia, a transcrição parcial se encontra nos autos, desde a fase inquisitiva, às fls. 10/47, e, posteriormente, juntou-se laudos periciais, com as transcrições de tais interceptações, às fls. 713/717, 1013/1019 e 1050/1053.

No entanto, cabe esclarecer que não se pode exigir a integralidade das transcrições. Afinal, a prova acusatória não se consiste na "transcrição" das conversas, as quais visam exclusivamente facilitar a consulta ao teor das provas. Estas são, na verdade, os próprios áudios disponibilizados dessas interceptações

telefônicas, legalmente autorizadas.

Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. (...) FALTA DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO ÀS GRAVAÇÕES. SISTEMA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO ESCOLHIDO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 2. Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. 3. Esta Corte Superior entende que é despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ. 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede". 5. Habeas corpus denegado". (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020); e

"Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e associação criminosa – Preliminares de nulidade da r. sentença em razão de (...) ausência de transcrição das conversas interceptadas – (...) – Diálogos interceptados que foram parcialmente transcritos no relatório de investigação de fls. 3/4, despicienda a transcrição do conteúdo não relacionado ao objeto das investigações – Preliminares afastadas – (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0016240-28.2014.8.26.0114; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 18/11/2019) (Originais sem marcações).

Portanto, fácil concluir que tal preliminar não apresenta consistência, na medida em que antes da solenidade já constava dos autos, a transcrição parcial das conversas, aliás, antes mesmo do oferecimento da denúncia. Percebe-se que durante a instrução probatória outras transcrições foram trazidas aos fólios, assim como a mídia contendo todas as gravações (fls. 1013/1020).

Mais sorte não tem as defesas sobre o pedido de desentranhamento das cartas precatórias, expedidas para a oitiva da vítima e seu marido (fls. 615/616 e 627/628).

Com efeito, ainda que os defensores não tenham sido intimados de suas expedições, conforme se verá à frente, tais provas orais foram ratificadas em nova carta precatória (fls. 786/789 e 1078), com a regular intimação das defesas.

De outro lado, inexistente nulidade a ser reconhecida na nova oitiva da vítima, na ausência dos réus, vez que a ofendida, expressamente, consignou tal desejo, o que é respaldado pela lei (artigo 217, do CPP).

De mais a mais, tendo os defensores participado do ato, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, não se vislumbrando nenhum prejuízo às defesas.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – A presença do réu e de seu defensor em oitiva de vítima e testemunha, por carta precatória, é facultativa, mostrando-se suficiente a nomeação de defensor “ad hoc”, para a defesa dos interesses daquele. Além disso, não há que se falar em nulidade quando não ficou comprovado o efetivo prejuízo para o réu. (...). Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0002126-08.2014.8.26.0495; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018); e

“Apelações do Ministério Público e defesa. (...) Arguição de nulidade de todo o processado, dada a oitiva da vítima, por precatória, na ausência do acusado – Inocorrência – Prejuízo efetivo não demonstrado – Súmulas 273 do STJ e 523 do STF – Precedentes. (...) – Recurso ministerial integralmente provido, enquanto desprovido o defensorio”. (TJSP; Apelação Criminal 0003882-94.2015.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017).

Ainda sobre tais cartas precatórias, não há que se falar em nulidade das oitivas em razão da inobservância da ordem de produção de provas estabelecida no artigo 400, do CPP.

Com efeito, ainda que o Código de Processo Penal, no artigo 222, §§ 1º e 2º, excepcione tal ordem, importante mencionar que a oitiva da vítima ocorreu no juízo deprecado (12/09/2011), antes dos interrogatórios dos réus neste juízo (23/01/2012).

Veja-se:

“Apelação criminal – (...) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa consistente em infringência à regra do artigo 400 do Código de Processo Penal (interrogatório dos acusados antes do retorno da carta precatória para inquirição de testemunha da acusação) – Não ocorrência de nulidade – Regra excepcionada pelo artigo 222 da Lei Processual Penal – Não demonstração do prejuízo sofrido – Aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal – Afastamento da preliminar – (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0001181-88.2019.8.26.0416; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Panorama - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022).

Sobre as interceptações telefônicas, sustentando que superaram o prazo legal, mais sorte não socorre às defesas, pois, conforme pacificado na jurisprudência pátria, as renovações podem ocorrer quantas vezes forem justificadas, conforme decisão judicial.

Neste caso concreto, por se tratar de investigação de uma única associação criminosa, com informações de diversos roubos, não somente o tratado nestes autos, em cidades e comarcas distintas, mostrava-se imprescindível a interceptação, que se deu com nítida observância aos preceitos legais atinentes ao tema, bem como suas renovações.

Registre-se, outrossim, que eventuais delitos mencionados nos diálogos, inclusive, o destes autos, caracterizam mera descoberta fortuita. Afinal, evidente que a intenção da autoridade policial com a medida em questão era identificar membros de destaque da sociedades criminais, ou seja, de apurar a prática pretérita e concomitante, posto que, de natureza permanente o delito do artigo 288, do Código Penal.

Somado a isso, conforme se verá mais adiante, os réus, tal como diversos indivíduos experientes no mundo criminoso, não só cadastravam os telefones utilizados no dia-a-dia em nomes de terceiros (parentes, amigos, conhecidos, etc.), como, ainda, trocavam de número, com o único propósito de dificultar eventual persecução penal, o que obrigou os agentes da lei, a ampliarem as investigações, solicitando a inclusão e exclusão de números, e fazendo com que a investigação, dinâmica por si só, tornasse ainda mais complexa, justificando as interceptações.

Nesse ritmo:

“(...). Recursos defensivos. Preliminares repelidas. (...) Nulidade das interceptações telefônicas, ab initio, por ausência de diligência prévia acerca da veracidade da delação anônima. Inocorrência. Efetiva adoção das providências preambulares para apuração da veracidade das informações iniciais. Nulidade do monitoramento telefônico, por inidônea fundamentação (decisão padronizada). Impertinência. Decisão acertada e justificada nas peculiaridades. Nulidade das prorrogações. Descabimento. Dilatação do prazo de interceptação telefônica que poderá ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias, desde que fundamentada pelo Juiz e conveniência das investigações. Precedente do STJ. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0000197-63.2016.8.26.0593; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018) (Ênfase minha).

Mesmo entendimento da Corte Suprema, em repercussão geral, fixado no Tema 661 (“Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica”), cuja ementa do Leading Case: RE625263 transcrevo abaixo:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-Agr/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO,

Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (STF; RE 625263; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Relator: Min. Gilmar Mendes; Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes; Julgamento: 17/03/2022; Publicação: 06/06/2022) (Original sem marcações).

Ademais, anoto que as gravações das ligações dos réus que fundamentaram a denúncia se encontram no período compreendido entre o dia 10/08/2010 e 24/08/2010, conforme se depreende facilmente da análise das mídias com as interceptações telefônicas (fls. 1020).

Com relação ao pedido de exame pericial da capacidade motora do acusado WESLEY, igualmente suscitado em preliminar, também não é caso de acolhimento.

Com efeito, o Julgador não está obrigado a deferir toda e qualquer diligência requerida pelas partes, notadamente aquela que apenas retardaria o desfecho dos autos, sem auxiliar no seu esclarecimento. Afinal, à luz da conduta atribuída a Wesley na denúncia, percebe-se que sua alegada incapacidade física em nada afetaria a solução deste feito.

O direito das partes à produção de provas não é absoluto, tal como qualquer direito previsto em nosso ordenamento jurídico.

Significa dizer, toda e qualquer prova que as partes queiram produzir em Juízo deve passar, obrigatoriamente, pelo crivo do julgador, responsável por analisar a relevância e necessidade daquela, no âmbito de seus poderes instrutórios, forte no artigo 139, do Código de Processo Civil – CPC, aplicável, ao processo penal, conforme o artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP.

Perceba-se, neste ponto, que o indeferimento de provas inúteis e meramente protelatórias, como a presente, é um dever imposto ao julgador, justamente para que o direito do próprio réu WESLEY, bem como dos corréus aqui presentes, de estatura constitucional, seja fielmente observado, como é o caso da duração razoável do processo.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Inteligência dos artigos 155,

251 e 400, § 1º, do CPP Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2266570-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021) (Sublinhado meu).

Portanto, à vista do conjunto probatório, tenho que a diligência defensiva mostra-se meramente protelatória e, como tal, deve ser indeferida.

Afasto, outrossim, a alegação da defesa do corréu MARCELO, da competência da Justiça Militar para julgá-lo em decorrência desses fatos, por ser ele policial militar à época.

Como se sabe, a competência da Justiça Militar seria atraída se o agente, utilizando-se de suas prerrogativas, arma de fogo, farda, viatura policial etc, praticasse o delito, o que não ocorreu.

Decerto, conforme se à frente, MARCELO participou do roubo em tela, "arquitetando" a ação criminosa e passando informações aos coautores, responsáveis por abordar a vítima e tentar a subtração do dinheiro em sua posse.

Logo, considerando que o acusado não se valeu do cargo público militar para cometimento do delito aqui em assunto, afastada está a competência da Justiça Especializada desses policiais, consolidando-se a competência da Justiça Comum, no caso, deste Juízo.

A propósito, mesma posição do Tribunal Superior e do Tribunal de Justiça deste estado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Com efeito, A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum." (AgRg no RHC 119.820/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 652.330/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); e

"Habeas Corpus - Crime praticado por policiais militares - Ausência de relação com o exercício da profissão - Competência da justiça comum - Roubo e liberdade provisória - Incompatibilidade - Precedentes - Necessidade de resguardar a ordem pública - Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2004138-54.2015.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 2º Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de Registro: 10/08/2015) (Originais sem marcações).

Assim, superadas todas as preliminares, passo finalmente a analisar o mérito.

MÉRITO:

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelos elementos colhidos na fase

inquisitiva, como boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de serviço 593/DIG/2010 (fls. 11/46), laudo pericial de degravação das interceptações telefônicas (fls. 714/717; 1013/1019 e 1050/1053) e laudo pericial nos telefones (fls. 828/857); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A autoria criminosa também é certa, salvo quanto ao corréu HELCIAS. Senão vejamos.

A vítima Adriana Vilela Rodrigues dos Santos, disse que havia montado um parque de diversões nesta cidade à época dos fatos. No dia dos fatos, após encerrar as atividades do parque, dirigia-se à cidade onde reside (Roseira/SP), quando foi "fechada" por um veículo modelo "gol", de cor verde, com placas de Cachoeira Paulista/SP, cujos ocupantes (cinco) estavam armados. Disse que todos estavam encapuzados e exigiram o dinheiro, ameaçando-lhe com armas de fogo. De acordo com a ofendida, após seus filhos contarem aos criminosos que o dinheiro havia ficado no outro veículo, um dos assaltantes passou a ameaçar levar um deles, mas, com a aproximação de outro automóvel, deixaram o local sem levar nenhum bem. Esclareceu que, ao sair do local do parque, percebeu a presença do corréu MARCELO usando o celular, porém, dele não desconfiou naquele momento. Ao final, esclareceu ser incapaz de identificar os réus por estarem os roubadores todos encapuzados (fls. 786/789).

O marido da vítima, Jeferson Ribeiro Vieira, fez eco à narrativa de sua esposa. Acrescentou dizendo que pagava a quantia de cem a cento e cinquenta reais a dois policiais militares para fazerem a segurança do parque de diversões, dentre eles, MARCELO (fls. 1078).

O informante judicial Walter dos Santos, genitor de Wesley, não apresentou qualquer informação que auxilie na apuração dos fatos. Disse apenas conhecer ALEXANDRE, vulgo "Chambinho", e HELCIAS, pelo vulgo "Banana", não sabendo dizer se ambos estavam juntos na data dos fatos (fls. 652).

O delegado de polícia Hugo Parreiras de Macedo esclareceu que as investigações começaram na Seccional de Guaratinguetá/SP em razão de outros delitos sendo que, durante interceptações telefônicas previamente autorizadas pelo Poder Judiciário, percebeu o envolvimento dos réus no crime, ora em tela. Afirmou que somente conhecia os acusados ALEXANDRE, por conta de outra ocorrência, e o MARCELO, por ser policial militar. Esse delegado de polícia contou que as interceptações telefônicas só foram analisadas após os fatos. Por fim, confirmou sua participação no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária dos acusados e na oitiva da vítima, ratificando a versão anteriormente apresentada (fls. 672/679).

O investigador de polícia Marcos Majela de Assis depôs em sentido semelhante. Acrescentou dizendo que ouviu nas conversas interceptadas, um áudio em que WESLEY conversa com LEANDRO sobre o planejamento para roubar a vítima, sendo tais informações passadas pelo "menino de Kichute preto" (sic), referindo-se ao acusado MARCELO. O depoente ainda contou que igualmente ouviu outras conversas entre WESLEY e MARCELO sobre os acontecimentos no dia dos fatos, quando MARCELO passava as "coordenadas" para o roubo aos seus comparsas, como o carro usado pela vítima. Já no dia posterior aos fatos, a testemunha ouviu ligações entre MARCELO e HELCIAS, quando o primeiro questionava o segundo se realmente não haviam conseguido subtrair nada, e entre MARCELO e ALEXANDRE no mesmo sentido. A testemunha informou que também participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisões temporárias dos réus, despertando sua atenção para o fato da apreensão de tocas "ninjas" na casa de ALEXANDRE. Segundo a testemunha, WESLEY era quem planejava, colhia as informações e montava as "equipes" para as empreitadas delitivas, inclusive, chamando pessoas de fora da região. Esclareceu que o único interlocutor que a polícia não conseguiu identificar é aquele que responde pela alcunha de "Rato" (fls. 681/683).

O também policial civil Maurílio Abreu Aquino fez coro às suas declarações (fls. 697/702).

Já o policial militar Norival de Sousa contou que trabalhou com o réu MARCELO, enquanto este esteve na centenária instituição paulista, nada tendo a falar que desabonasse sua conduta. Quanto aos demais réus, afirmou desconhecer-los. No dia dos fatos, disse que patrulhava pela cidade quando foi informado, via COPOM, sobre a tentativa de roubo em questão, acabando por localizar o veículo modelo "gol", de cor verde, abandonado, supostamente usado no crime. Esclareceu que não manteve contato com a vítima pois esta se dirigiu à delegacia de polícia em outro município. Informou que MARCELO estava de serviço em outra viatura policial, juntamente com o soldado Silva, e que tem conhecimento que aquele (MARCELO) e o corréu HELCIAS são amigos, pois ambos se cumprimentavam, um frequentavam a casa do outro, etc., embora não saiba o grau da amizade entre os dois. Questionado, disse desconhecer se MARCELO possui problemas auditivos ou mentais (fls. 927/934).

O policial militar Alexsandro Augusto Paulo, vizinho do corréu MARCELO, disse conhecê-lo desde a infância. Afirmou que os dois não trabalharam juntos, e que não conhece os demais acusados, com exceção do réu HELCIAS, também morador do seu bairro. Declarou nada saber sobre os fatos em julgamento, e que nunca viu os réus, juntos. A testemunha contou, por fim, que MARCELO reclamava de um problema de ouvido, que não escutava bem (fls. 936/940).

A informante judicial Zeneide Custódio Lopes Motta, namorada de MARCELO, afirmou conhecer ALEXANDRE e HELCIAS, pois suas respectivas esposas frequentam o seu salão de beleza, e ter conhecimento que este último cresceu junto com seu namorado. Asseverou não ter conhecimento dos fatos em assunto. Questionada, disse que MARCELO conversava com HELCIAS sobre um empréstimo. Disse, ainda, que o seu namorado encontrava-se de serviço no dia dos fatos, e apresentava problemas de audição, além de um quadro depressivo. Encerrou dizendo que MARCELO, possuía um rádio "HT" (fls. 942/948).

O policial civil Júlio Cesar Junqueti Contieri contou que conhece somente o réu MARCELO, sendo quem registrou a ocorrência apresentada pela vítima (fls. 950/954).

O informante judicial Ronaldo Alexandre Pinheiro, cunhado do réu ALEXANDRE, disse não conhecer os demais inculcados. Contou que no dia e hora dos fatos jogava videogame com o réu (por volta das 21h30min às 02h), e que durante tal período este não utilizou o celular. Questionado, disse que "Dinho", Ana Paula e Adriana também estavam na casa do réu no dia, e que Heros lá não estava. Por fim, afirmou que todos foram embora no mesmo momento (fls. 956/961).

A testemunha Heros Ricardo Teixeira contou que chegou a trabalhar com o acusado ALEXANDRE, na secretaria de educação do município, embora ambos estivessem lotados em órgãos diversos na época dos fatos. Disse que conhece todos os réus, por diversas razões e lugares, porém, desconhecia que aqueles se conheciam, ou que aturam juntos em algum crime. Afirmou que ALEXANDRE estava de plantão no dia dos fatos, das 19h às 07h, e que trabalhou na festa onde estava montado o parque de diversões da vítima, como motorista de ambulância. Disse também conhecê-lo pelo apelido de "Chambinho", e que, embora o réu WESLEY não tivesse uma perna, já o viu dirigindo um automóvel (fls. 963/968).

A informante judicial Fernanda Cristina da Silva Pinto Oliveira, prima de WESLEY, nada acrescentou para o esclarecimento dos fatos. Contou que, embora o réu dirigisse carros adaptados, em razão da amputação de uma de suas pernas, necessita auxílio para entrar e sair do veículo, esclarecendo que o mesmo possuía uma "pick-up" cor branca (fls. 970/974).

A também informante judicial Vera Lúcia da Silva Pinto Oliveira, mãe da informante

acima, e tia do réu WESLEY, apresentou narrativa semelhante. Acrescentou dizendo que o acusado não estava na cidade à época dos fatos, pois havia ido à Ubatuba/SP, onde seus pais residem. Por fim, afirmou que o acusado tinha celular e vendia cachorros de raça (fls. 976/981).

A esposa do réu ALEXANDRE, Adriana Aparecida Terenzi Jofre negou que conhecesse os demais acusados. Disse que, no dia dos fatos, estava na companhia de seu marido em sua casa, sozinhos. Questionada, disse que o réu trabalhou na festa onde estava montado o parque de diversões, todavia, não se recorda o dia certo. Após, em notória contradição, afirmou que Ronaldo, seu cunhado, também esteve em sua casa no dia dos fatos, junto com "Dinho", lá chegando por volta das 21h, e saindo aproximadamente às 01h30. A informante declarou que não viu o acusado usar o celular. Questionada, disse que as tocas "ninjas" apreendidas em sua casa pela polícia são deles, e que as usavam para andar de moto em dias frios (fls. 983/989).

A mulher do réu HELCIAS, Daniele da Silva Nogueira, disse que conhecia somente MARCELO e WESLEY. Contou que, na data dos fatos, seu marido e ela almoçaram com familiares, com eles passando o dia, indo dormir cedo, por volta das 20h, pois HELCIAS havia se embriagado. Afirmou que seu esposo não possui celular. Questionada, confirmou que o número 8820-2001 pertence a eles. Disse que MARCELO estava constantemente conversando com eles, pois estavam negociando um empréstimo para ele. Por fim, afirmou que comprou roupas de WESLEY (fls. 991/996).

Já o informante judicial Cícero Antônio Fernandes afirmou que apenas não conhece o réu Leandro. Afirmou ser vizinho de HELCIAS, com ele não mantendo contato no dia dos fatos. Tal informante confirmou que esse acusado e sua mulher possuem uma financeira (fls. 998/1000).

A informante judicial Roselene da Silva Luiz nada acrescentou para a elucidação dos fatos. Disse que trabalhava na casa de HELCIAS, e não conhece os demais acusados. Contou seu antigo patrão possuía um telefone fixo, e vendia cachorros de raça (fls. 1002/1004).

A informante judicial Cheyza Graziela Florentino, cunhada do acusado HELCIAS confirmou a versão apresentada pela esposa dele, irmã dela, a Daniele acima (fls. 1006/1008).

A testemunha Wanderson Vieira Uchoas, vulgo "Dinho" apresentou versão semelhante do informante Ronaldo, omitindo-se, no entanto, quanto à partida de videogame (fls. 1041).

Finda a exposição dos relatos das testemunhas/informantes, passo a análise dos interrogatório dos réus.

O réu HELCIAS declarou ser inocente. Disse que conhece todos os acusados, com exceção de LEANDRO. Afirmou ter apenas telefone fixo, que não se recorda o número. Esclareceu que, de fato, conversou com MARCELO ao telefone, pois este tentava à época um empréstimo pela financeira dele, justificando a utilização das expressões "virou alguma coisa... conseguiu o dinheiro lá" (sic), em trechos das conversas interceptadas. Por fim, contou que MARCELO possui problema de audição (fls. 1042).

WESLEY adotou postura semelhante, refutando a acusação. Declarou que na data dos fatos estava em Ubatuba/SP, e que não é amigo dos outros réus, embora os conheça, por motivos lícitos e diversos. Disse não se recordar do número de telefone que usava à época. Afirmou fazer uso de vários remédios e, embora tivesse um carro adaptado, por não possuir uma perna, não conseguia dele entrar e sair sem ajuda de terceiro. Ao final, negou que mantivesse conversas telefônicas com os demais inculcados, com exceção de LEANDRO, em razão de dívida que com ele mantinha, por conta de uma motocicleta (fls. 1043).

O corréu LEANDRO trilhou o mesmo caminho. Aduziu que conhece apenas WESLEY, por já ter adquirido uma motocicleta dele, não se recordando o que fazia no dia dos fatos. Acredita que está sendo acusado em razão do seu apelido "Véio" (fls. 1044).

O increpado ALEXANDRE foi mais um a alegar sua inocência. Afirmou que, dentre os acusados, somente não conhece LEANDRO. Disse que trabalhou todos os dias na festa, com exceção do último dia, quando ficou em casa com sua cunhada, concunhado e um amigo de vulgo "Dinho". Afirmou que não efetuou qualquer ligação telefônica nesse dia. Por fim, justificou a apreensão do rádio HT em sua casa, dizendo ser motorista de ambulância (fls. 1045).

Finalmente, o corréu MARCELO, igual aos demais acusados, refutou a autoria. Negou conhecer LEANDRO e ALEXANDRE, apenas sabendo quem é, de vista, WESLEY. Disse, ainda, ser amigo de HELCIAS, desde a infância. Declarou ter problemas com o delegado de polícia responsável por instaurar o inquérito em questão, em razão de um acidente de trânsito envolvendo um policial civil. Disse que, no dia dos fatos, realizava rondas pela cidade, não